



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expediente N° S01:0091625/2015 (Conc. 1228) CQ-JH.

DICTAMEN N° 1415

BUENOS AIRES, 22 DIC 2015

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0091625/2015 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado "PETRONAS E&P ARGENTINA S.A. E YPF S.A. S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC 1228)", ante esta Comisión Nacional de defensa de la Competencia.

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación de concentración económica notificada en fecha 30 de abril de 2015 consiste en la cesión de parte de YPF S.A. (en adelante "YPF") a PETRONAS E&P ARGENTINA S.A. (en adelante "PEPASA") de una participación equivalente al 50% en la concesión para la exploración, explotación y producción de hidrocarburos no convencionales por un plazo de 35 años en el área denominada "La Amarga Chica" en la provincia de Neuquén.
2. La operación se instrumentó a través de un contrato de cesión y un contrato de unión transitoria de empresas, ambos, de fecha 10 de diciembre de 2014.
3. La entrada en vigencia de los contratos se sujetó al cumplimiento de ciertas condiciones, entre ellas, la aprobación de la cesión de la participación por el Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén, que fue emitida por decreto N° 772/2015 de fecha 24 de abril de 2015.
4. Como consecuencia de la operación notificada, PEPASA adquirió el control conjunto con YPF sobre el área mencionada.
5. El cierre efectivo de la transacción tuvo lugar en fecha 5 de mayo de 2015, tal como informaron y acreditaron las partes con los documentos agregados a fs. 177/179.

IF-2016-05148684-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YRRA
SECRETARÍA LEYDADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

6. Considerando la fecha del Decreto N° 772/2015 que autoriza la cesión analizada, las partes notificaron la operación de concentración en tiempo y forma, al quinto día hábil de la fecha mencionada precedentemente ¹.

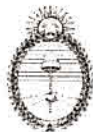
I.2. LA ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.2.1. La Cedente

7. YPF es una sociedad anónima constituida en la República Argentina, que realiza todas las actividades de la industria de hidrocarburos, incluyendo la exploración, explotación, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo ("GLP") y gas natural, refinación, producción y comercialización de una amplia gama de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural. Se encuentra inscripta ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de la Inspección General de Justicia bajo el número correlativo 1.532.404, Tomo 404 del Libro 108 de Sociedades Anónimas. Su número de CUIT es 30-54668997-9.
8. La composición accionaria de YPF, cuyas tenencias resultan mayores al 5% es la siguiente: (i) El Estado Nacional - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, posee el 51% del capital social y el 49% restante, cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la New York Stock Exchange de los Estados Unidos ².
9. YPF participa en las siguientes sociedades:

¹ Las empresas notificantes informaron en el Formulario F1 que con fecha 10 de diciembre de 2014 celebraron, entre otros, un Acuerdo de Inversión marco (*Project Investment Agreement* "PIA") mediante el cual acordaron los derechos y obligaciones de las partes y una serie de condiciones para el cierre efectivo de la operación, entre ellas, la autorización del Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén como así también la suscripción de una escritura de cesión de participación. Estas condiciones también surgen de la cláusula 9.1 del contrato de Cesión (*Farm-out Agreement*), en el que instrumentan la operación notificada, agregado a fs. 32/59 y su traducción a fs. 59/81. La escritura de cesión de participación fue celebrada en fecha 4 de mayo de 2015 tal como surge de la copia agregada a fs. 113/115 de las actuaciones. De lo expuesto se concluye que las partes han notificado la presente operación con anterioridad al cierre efectivo de la misma, esto es, inmediatamente después de acaecida la primera de las condiciones pactadas, en contemporaneidad con el cumplimiento de las restantes.

² Conforme con la normativa de mercado de capitales aplicable a la Sociedad en ambas jurisdicciones en que la misma está admitida a realizar oferta pública de sus acciones, se exige que los inversores informen tenencias accionarias superiores al 5%. Ninguno de los accionistas titulares de las acciones que no pertenecen al Estado Nacional ha informado no haber más del 5% de las acciones de YPF S.A.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

DR. MARIA VICTORIA NAZARETA
SECRETARIA LEONARDA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

10. A EVANGELISTA S.A. ("A EVANGELISTA"), con el 99,91%, una compañía constituida en la Argentina y dedicada a la prestación de servicios de ingeniería, construcción y montajes industriales, tales como plantas y/o establecimientos siderúrgicos, metalúrgicos, químicos, petroquímicos, refinerías de petróleo, de elaboración de productos alimenticios, de materiales de construcción, de almacenajes y/o procesamientos de gas, de petróleo, y de bombeo, tendidos de oleoductos, gasoductos, acueductos, poliductos y redes de distribución de gases y líquidos en general, de líneas eléctricas de alta y baja tensión, etc.
11. OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A., con el 99,99%, una compañía constituida en la Argentina y dedicada a la instalación, explotación y funcionamiento de estaciones de servicios y bocas de expendio de combustibles, lubricantes y sus derivados.
12. COMPAÑÍA MEGA es una sociedad constituida conforme las leyes de la República Argentina dedicada a la separación, fraccionamiento y transporte de líquidos de gas natural³. YPF posee el 38% de las acciones y los restantes accionistas son PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. con el 34% y THE DOW CHEMICAL COMPANY que posee el 28% de las acciones.
13. COMPAÑÍA MINERA DE ARGENTINA S.A., con el 95%, constituida en Argentina. La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: (i) Exploración, descubrimiento, explotación, transformación, compra, venta, importación, exportación, administración, almacenamiento y transporte de todo tipo de minerales, sus subproductos, y otras sustancias relacionadas, pudiendo asimismo refinarlos y comercializarlos como resulte más aconsejable; (ii) Montaje, construcción y operación de instalaciones y estructuras, de perforación, tiros, elaboración, explotación y procesamiento de productos relacionados con la actividad minera; (iii) obtención de concesiones mineras, arrendamiento, adquisición, transferencia de minas, canteras, yacimientos y placeres de todo tipo de minerales, y obtención de todo otro tipo de derechos necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto social; (iv) construcción, operación y explotación de todo tipo de infraestructura, plantas, establecimientos industriales, y máquinas relacionadas con las actividades

³ Información aportada por la firma YPF en el Expediente N° S01:0056291/2014, caratulado "YPF S.A., APACHE CORPORATION Y OTROS S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY 25.156 (CONC.1130)".



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA RUIZ YERBA
SECRETARIA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

descriptas precedentemente; (v) la explotación de marcas de fábrica y de diseños industriales relacionados con la actividad minera; y (vi) Compra, venta, permuta y distribución en el país o en el extranjero, exportación e importación de productos de todo tipo, ya sea nacionales o extranjeros.

14. PROFERTIL S.A. ("PROFERTIL"), con el 50%, una compañía constituida en la Argentina y dedicada a la producción y venta de fertilizantes. El restante 50% de PROFERTIL es controlado por AGRIMUM M INVESTMENTS SPAIN SL. 50%, una empresa de origen canadiense.
15. REFINERÍA DEL NORTE S.A., con el 50%, una compañía constituida en la Argentina y dedicada a la industrialización de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y sus derivados directos e indirectos, así como al transporte y comercialización de dichos productos y sus subproductos.
16. YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A., con el 100%, una compañía constituida en la Argentina y dedicada a la generación, producción y comercialización de energía eléctrica.
17. OLEODUCTO TRANSANDINO ARGENTINA S.A. donde posee una participación del 36%, una compañía constituida en la Argentina y dedicada al transporte de petróleo por ducto.
18. A&C PIPELINE HOLDING, con el 36%, una compañía constituida en Islas Cayman, de inversión y financiera general. (participa en el capital social de OLEODUCTO TRANSANDINO ARGENTINA S.A.).
19. YPF INVERSORA ENERGÉTICA S.A., con el 99,99%, una sociedad constituida en la Argentina y dedicada a tomar participaciones y efectuar inversiones en otras sociedades.
20. YPF SERVICIOS PETROLEROS S.A., con el 95%, una compañía constituida en la Argentina y dedicada a la exploración, explotación, transporte y comercialización de petróleo crudo y gas por cuenta propia, de terceros o asociados de terceros
21. OLEODUCTOS DEL VALLE S.A., con el 37%, una compañía constituida en la Argentina y dedicada al transporte de petróleo por ductos.
22. TERMINALES MARÍTIMAS PATAGÓNICAS S.A., con el 33,15%, una compañía constituida en la Argentina y dedicada al almacenamiento y despacho de petróleo.
23. OILTANKING EBYTEM S.A., con el 30%, una compañía constituida en la Argentina y dedicada al transporte y almacenamiento de hidrocarburos.

IF-2016-05148684-APN-CNDCE#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YONAI
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

24. POLIGAS LUJAN S.A., con el 50,49%, constituida en Argentina, actualmente se encuentra en disolución. Su objeto social disponía la comercialización de bienes y maquinarias para la industria del gas, explotación de establecimientos dedicados a la industria de la refrigeración, del gas, calefacción, del petróleo y sus derivados. Fabricación de artículos accesorios del hogar y la industria.
25. INVERSORA DOCK SUD S.A., en la que YPF posee el 42,86%, una compañía constituida en la Argentina y dedicada a actividades de inversión y financieras. En concreto, se destaca que INVERSOARA DOCK SUD S.A. es tenedora del 69.99% de las acciones de CENTRAL DOCK SUD S.A., una sociedad cuya actividad es la generación y comercialización de energía eléctrica.
26. BIOCERES S.A., con el 100% en forma directa y/o indirecta, constituida en Argentina, dedicada a promoción y financiación de proyectos de investigación en biotecnología y/o cualquier otro campo científico relacionado con las actividades agropecuarias, por si o a través de convenios con instituciones científicas públicas o privadas, para la obtención y comercialización de derechos de propiedad industrial y/o intelectual, incluida su difusión por cualquier medio.
27. GAS ARGENTINO S.A., con el 100% en forma directa y/o indirecta, es una sociedad anónima que tiene como objeto exclusivo la actividad financiera y de inversión mediante la participación en el capital accionario de MetroGAS del cual tiene un 70%.
28. METROGAS S.A. ("MetroGAS"), con el 70% en forma directa y/o indirecta, se dedica a la prestación de servicios de distribución de gas natural en la Ciudad de Buenos Aires y en el este y sur del Gran Buenos Aires.
29. METROENERGÍA S.A., con el 95% en forma directa y/o indirecta, se dedica por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, a la compraventa de gas natural y/o de capacidad de transporte. Esta compañía está controlada en forma directa por MetroGAS que tiene el 95% de su capital accionario.
30. ENERGIA ANDINA S.A. con el 95%, constituida en Argentina, dedicada a la explotación de hidrocarburos en sus diversas etapas. Cuenta con un derecho de exploración sobre las áreas identificadas como "Ñancuñan", "San Rafael", "Zampal Norte" y "Pampa del Sebo", ubicadas en la cuenca Cuyana (Provincia de Mendoza).
31. YPF TECNOLOGÍA S.A., con el 51%, constituida en Argentina, dedicada a llevar a cabo investigación, desarrollo, producción y comercialización de tecnologías, conocimientos, bienes y servicios asociados con la exploración, explotación,



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA RAZ VERA
Secretaría de Ingresos
Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia

industrialización, transporte y comercialización, hidrocarburos líquidos y/o gaseosos, y demás minerales, incluyendo, pero no limitado al descubrimiento y desarrollo de yacimientos nuevos o maduros, convencionales o no convencionales, etc.

32. COMPAÑÍA DE INVERSIONES MINERAS S.A., con el 95%, constituida en Argentina, dedicada a la exploración, descubrimiento, explotación, compra, venta, importación y exportación de todo tipo de minerales, sus subproductos y sustancias relacionadas.
33. COMPAÑÍA DE HIDROCARBURO NO CONVENCIONAL S.R.L., con el 100% del control indirecto, constituida en Argentina, dedicada al estudio, la exploración y la explotación de los yacimientos de hidrocarburos.
34. COMPAÑÍA DE DESARROLLO NO CONVENCIONAL SRL, con un 100% del control indirecto, constituida en Argentina, dedicada al estudio, la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos.
35. Asimismo, esta Comisión Nacional solicitó a las partes que indicaran todas las firmas en las que YPF posee algún tipo de participación accionaria. Sin perjuicio de ello y debido a que, del análisis económico y jurídico efectuado, resulta que las participaciones informadas no resultan relevantes a los efectos de esta operación, se mencionan seguidamente las siguientes empresas:
36. YPF TECNOLOGÍA S.A. en la que YPF posee una participación del 51%.
37. COMPAÑÍA MINERA DE ARGENTINA S.A. (en liquidación) en la que posee una participación del 95 % y OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. con una participación del 5%.
38. ENERGIA ANDINA S.A. con el 95% de participación y OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A. con una participación del 5%.
39. YSUR PETROLERA ARGENTINA S.A. en la que YPF posee una participación del 34,72%.
40. YSUR ENERGIA ARGENTINA S.R.L. en la que YPF participa indirectamente en dicha compañía. Sus socios son YSUR ARGENTINA INVESTMENT Sarl con una participación del 51,81% e YSUR RECURSOS NATURALES S.R.L. con una participación del 48,19%.
41. YSUR RECURSOS NATURALES S.R.L. donde participa indirectamente. Sus socios son YSUR ARGENTINA HOLDINGS Sarl con una participación del 23,66% e YSUR ARGENTINA INVESTMENT Sarl con una participación del 76,34%.

IF-2016-05148684-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARÍA VICTORIA RÍAZ VERA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

42. PETROLERA LF COMPANY S.R.L. en la que YPF participa indirectamente. Sus socios son YSUR RECURSOS NATURALES S.R.L. con un 94,81% de participación e YSUR ARGENTINA INVESTMENT Sarl con una participación del 5,19%.
43. PETROLERA TDF COMPANY S.R.L. donde participa indirectamente. Sus socios son YSUR RECURSOS NATURALES S.R.L. con un 95% de participación e YSUR ARGENTINA INVESTMENT Sarl con una participación del 5%.
44. Y-GEN ELECTRICA S.R.L. donde posee el 66,67% de participación y GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX) B.V. con una participación del 33,33%.
45. Y-GEN ELECTRICA II S.R.L. donde posee un 66,67% de participación y GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX) B.V. con una participación del 33,33%.
46. Y-GEN ELECTRICA III S.R.L. en la que posee un 66,67% de participación y GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX) B.V. con una participación del 33,33%.
47. Y-GEN ELECTRICA IV S.R.L. en la que posee el 66,67% de participación y GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL (BENELUX) B.V. con una participación del 33,33%.
48. EMPRESA DE PERFORACIONES DE ARGENTINA S.A. en la que participa indirectamente a través de A-EVANGELISTAS con el 40%.
49. YPF GAS S.A. en la que posee el 33.9 % de las acciones.
50. GAS AUSTRAL S.A.: en la que participa indirectamente a través de YPF GAS S.A. que posee el 50% de las acciones.
51. GASODUCTO ORIENTAL S.A. donde participa indirectamente. Son accionistas las siguientes sociedades: SKANSKA S.A. 33,33%, CONTRERAS HNOS SAICIFAGYM 25,00%, VICTOR M. CONTRERAS Y CIA S.A. 25,00%, A-EVANGELISTA S.A. 16,67%.
52. GAS ARGENTINO S.A.: donde participa indirectamente a través de YPF INVERSORA ENERGETICA S.A. 100%.
53. METROENERGIA S.A. en la que posee en forma directa con el 5% y por METROGAS S.A. con el 95%.
54. GASODUCTO PACIFICO ARGENTINA S.A. donde participa indirectamente. Son accionistas EL PASO ENERGY ARGENTINA LTD. S.A. con el 12,46%, y GASODUCTO DEL PACÍFICO (CAYMAN) con el 87,54% de participación.
55. OILTANKING EBYTEM S.A. con una participación del 30% de las acciones.

IF-2016-05148684-APN-CNDCE#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

DR. MARIA VICTORIA DIAZ YERGA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

56. Asimismo YPF posee permisos de exploración y concesiones de explotación en diversas áreas, entre las que se encuentra el área objeto de la presente operación.

1.2.2. La Cesionaria

57. PEPASA es una sociedad anónima constituida conforme las leyes de la República Argentina, cuyo objeto es el estudio, la exploración y la explotación de yacimientos de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y demás minerales, como así también el transporte, almacenamiento, tratamiento y comercialización de dichos productos. Se encuentra inscripta ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de la Inspección General de Justicia bajo el número 23740 del Libro 72, Tomo – de Sociedades por Acciones, con fecha 5 de diciembre de 2014. Su número de CUIT es 30714786160.
58. Los accionistas de PEPASA que poseen una participación mayor al 5% son PETRONAS CARIGALI INTERNATIONAL E&P B.V. que posee el 30% y PETRONAS CARIGALI CANADA B.V. que posee el 70% restante (en adelante "GRUPO PETRONAS").
59. PEPASA es un vehículo especial creado al único fin de participar en la operación bajo análisis y no posee participaciones sociales en otras sociedades.
60. El GRUPO PETRONAS posee las siguientes empresas con actividad en la República Argentina:
61. VITCO S.A. una sociedad constituida de acuerdo con las leyes de la República Argentina, cuya principal actividad es la provisión de servicios de terminal en el puerto de Zarate en la provincia de Buenos Aires. Posee y opera 24 tanques de almacenamiento de productos derivados del petróleo (incluyendo gasolina, nafta y queroseno), aceites vegetales (incluyendo el aceite de palma y aceite de soja) y biodiesel. Cabe destacar, que los éstos tanques de almacenamiento no permiten, debido a sus características técnicas, el almacenamiento de petróleo crudo. Las instalaciones de almacenamiento permiten una distribución regional conveniente y eficiente de los productos almacenados por barcaza, buque o camión. Es controlada en forma directa por VTTI HOLDINGS B.V. que posee el 94% y por EUROTANK INVESTMENTS B.V. que posee el 6% restante de las acciones.

62. PL ARGENTINA S.A., una sociedad constituida de acuerdo con las leyes de la República Argentina, cuya principal actividad es la producción y comercialización de lubricantes automotrices e industriales. Dicha sociedad es controlada en forma



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA DEL
DEL ORIGINAL

COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

directa por PETRONAS LUBRICANTS ITALY S.p.A. que posee el 40,36% de las acciones y por PL BRASIL LUBRIFICANTES S.A. que posee el 59,64% restante. y no posee participaciones en otras sociedades.

I.2.3. El Objeto

63. Una participación del 50% en el área "La Amarga Chica" (LAC) está ubicada en la provincia de Neuquén, en la formación Vaca Muerta, la cual posee una extensión de 186.6 km² (46.109 acres).

II. ENCUADRAMIENTO JURIDICO.

64. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

65. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

66. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación, supera el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO.

67. Con fecha 30 de abril de 2015 las partes de la operación notificaron la operación conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Ley de Defensa de la Competencia.

68. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos en el F1, por lo que con fecha 25 de junio de 2015 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 9 de junio de 2015 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicha providencia se notificó con fecha 15 de junio de 2015.

IF-2016-05148684-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

73 CORP. FIEL
DEL ORIGINAL
Dra. MARIA VICTORIA GAZ YERZA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

69. Con fecha 2 de agosto de 2016, en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, esta COMISIÓN NACIONAL solicitó a la SUBSECRETARÍA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN de la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS dependiente del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN, a la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, MINERÍA E HIDROCARBUROS del MINISTERIO DE ENERGÍA, SERVICIOS PÚBLICOS Y RECURSOS NATURALES de la PROVINCIA DE NEUQUÉN, su intervención en relación a la operación bajo análisis.
70. Con fecha 4 de agosto de 2016 la SUBSECRETARÍA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN de la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS dependiente del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN, recibió el oficio ordenado precedentemente.
71. Con fecha 23 de agosto de 2016, esta Comisión nacional, tuvo por agregada la NOTA SEMeH N° 233/2016 suscripta por el Ingeniero José Gabriel López en su carácter de Subsecretario de Energía y Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Energía, Servicios Públicos y Recursos Naturales, donde manifiesta que no encuentra objeción alguna que formular a la operación de concentración económica notificada.
72. Con la recepción de la pieza referida y habiendo transcurrido el plazo para su respuesta, sin que la SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS dependiente del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACIÓN, se expidiera, esta Comisión Nacional entiende nada tuvo que objetar respecto de la operación de concentración económica notificada (conf. Decreto N° 89/2001), teniéndose por cumplida la intervención prevista en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156.
73. Finalmente, con fecha 24 de noviembre de 2016, las partes realizaron una presentación a fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional y consecuentemente se tiene por aprobado el Formulario F1, continuando el cómputo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del último día hábil posterior al enunciado. El vencimiento del plazo opera el día 25 de enero de 2017.

IF-2016-05148684-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA DEL ORIGINAL

Dra. MARTA A. TORRES AZAR
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

74. De acuerdo con lo indicado en la sección I.2, la operación notificada implica la entrada de PEPASA en la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos en Argentina, por lo que no se verifican vinculaciones económicas de tipo horizontal ni vertical.

IV.2. Efectos económicos de la operación

75. Dadas las características indicadas precedentemente, el nivel de concentración no se verá alterado. Adicionalmente, analizadas las características de los productos comercializados por las empresas notificantes, no se encontraron elementos que indiquen que las condiciones de competencia actual o potencial puedan ser afectadas negativamente en perjuicio del interés económico general.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS

76. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes a los efectos de la presente operación, esta Comisión Nacional advierte que en el documento por el cual se instrumentó la operación notificada no surgen cláusulas con poder como para restringir la competencia.

VI. CONCLUSIONES

77. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

78. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la cesión de parte de YPF S.A. a PETRONAS E&P ARGENTINA S.A. de una participación equivalente al 50% de la participación en la concesión para la exploración, explotación y producción de hidrocarburos no

IF-2016-05148684-APN-CNDC#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL
Dra. MARÍA VICTORIA RAZ VERA
SECRETARÍA LEYENDA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

convencionales por un plazo de 35 años en el área denominada "La Amarga Chica", todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.

79. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN para su conocimiento e intervención.

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

María Fernanda Viecens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

IF-2016-05148684-APN-CNDC#MP



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2016-05148684-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 26 de Diciembre de 2016

Referencia: EXP-S01:0091625/2015

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

ALVAREZ Hernán Luis
Analista
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Ministerio de Producción



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-27-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 10 de Enero de 2017

Referencia: EXP-S01:0091625/2015 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0091625/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16° y 58° de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada con fecha 30 de abril de 2015 ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, consiste en la cesión de parte de la firma YPF SOCIEDAD ANÓNIMA a la firma PETRONAS E&P ARGENTINA S.A. de una participación equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la concesión para la exploración, explotación y producción de hidrocarburos no convencionales por un plazo de TREINTA Y CINCO (35) años en el área denominada “La Amarga Chica” de la Provincia del NEUQUÉN.

Que la operación se instrumentó a través de un Contrato de Farm-Out y un Contrato de Unión Transitoria de Empresas, ambos de fecha 10 de diciembre de 2014.

Que, como consecuencia de la operación notificada, la firma PETRONAS E&P ARGENTINA S.A. adquirió el control conjunto con la firma YPF SOCIEDAD ANÓNIMA sobre el área mencionada.

Que el cierre de la transacción tuvo lugar el día 5 de mayo de 2015 tal como informaron las partes.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 1415 de fecha 22 de diciembre de 2016 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la cesión de parte de la firma YPF SOCIEDAD ANÓNIMA a la firma PETRONAS E&P ARGENTINA S.A. de una participación equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la concesión para la exploración, explotación y producción de hidrocarburos no convencionales por un plazo de TREINTA Y CINCO (35) años en el área denominada “La Amarga Chica”, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones; y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la cesión de parte de la firma YPF SOCIEDAD ANÓNIMA a la firma PETRONAS E&P ARGENTINA S.A. de una participación equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la concesión para la exploración, explotación y producción de hidrocarburos no convencionales por un plazo de TREINTA Y CINCO (35) años en el área denominada “La Amarga Chica” de la Provincia del NEUQUÉN, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 1415 de fecha 22 de diciembre de 2016 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2016-05148684-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción